

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6333/2538

นาย ประภาส ชุตินาครินทร์ กับพวก
นาย กำลุน สมทบ บุรณะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคหนึ่ง

ตามนัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 วรรคหนึ่งก่อน
จำเลยยื่นคำให้การโจทก์มีสิทธิถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล
และศาลไม่จำเป็นต้องฟังหรือสอบถามจำเลยก่อนเมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยจะมา
คัดค้านภายหลังโดยอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาททั้ง
สามฉบับ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน
3,743,301 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 3,492,432 บาท
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งอนุญาต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175 วรรคหนึ่ง ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์มีสิทธิถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าว เป็นหนังสือต่อศาล และศาลไม่จำเป็นต้องฟังหรือสอบถามจำเลยก่อน ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องตามคำบอกกล่าวจึงชอบแล้ว จำเลยจะมาคัดค้านภายหลังโดยอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริตหาได้ไม่

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-บุญธรรม อยู่พุก-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ